

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4280/2536

นายอภิสิทธิ์ ลีลาเศรษฐกุล
นายเชิดศักดิ์ ปฏิบัติชอบ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 104

พยานหลักฐานใดที่เกี่ยวพันกับประเด็นในคดี ศาลย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามลำดับประเด็นแห่งคดี แต่เมื่อผลคำวินิจฉัยฟังเป็นยุติโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น หรือการวินิจฉัยถึงพยานหลักฐานนั้นไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงแล้ว ศาลก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยถึงพยานหลักฐานเหล่านั้นต่อไปได้

การที่ศาลได้วินิจฉัยผลแห่งคดีว่า การซื้อนาฬิกาของจำเลยเป็นโมฆียะและจำเลยบอกล้างแล้ว เชื้อคพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกัน เช่นนี้ จึงหาจำเป็นต้องพิจารณาว่ามีข้อตกลงว่าหากเป็นของปลอมจะต้องคืนของหรือไม่อีก

การที่ศาลได้วินิจฉัยผลแห่งคดีว่า การซื้อนาฬิกาของจำเลยเป็นโมฆียะและจำเลยบอกล้างแล้ว เชื้อคพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกัน เช่นนี้ จึงหาจำเป็นต้องพิจารณาว่ามีข้อตกลงว่าหากเป็นของปลอมจะต้องคืนของหรือไม่อีก

(ปราโมทย์ ชพานนท์-เรังธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

ศาลแพ่ง - นายทวิช กำเนิดเพชร

ศาลอุทธรณ์ - นายเฉลิม สุกนธ์ขจร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ